



Société Anonyme au Capital de F.Cfa 1.500.000.000

Entreprise régie par le Code des Assurances

**Tél Std** : +221 33 869 78 00

**Fax** : +221 33 860 68 80

**Web** : [www.cnaas.sn](http://www.cnaas.sn)

**E-mail** : [cnaas@cnaas.sn](mailto:cnaas@cnaas.sn)

**COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCE AGRICOLE DU SENEGAL**

# **POLICE D'ASSURANCE MORTALITE DU BETAIL TOUS RISQUES**

**Conditions Générales**

VISA MEF N°01289 du 10/02/2009

# ASSURANCE MORTALITE DU BETAIL TOUS RISQUES

## Conditions Générales

Le présent contrat est régi tant par les dispositions du code des assurances de la CIMA que par les conditions générales qui suivent et les conditions particulières et éventuelles conventions spéciales annexées.

Moyennant le paiement des primes et conformément aux conditions de la présente police d'assurance, la CNAAS fournira à vos animaux déclarés dans le contrat, la couverture d'assurance décrite ci-après contre les risques nommément cités.

La police, l'attestation et les avenants y afférents forment l'ensemble du contrat.

### OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE

**Article Premier** – La CNAAS assure ceux des animaux énumérés à l'article 3 ci-après et désignés aux conditions particulières contre la mort naturelle ou accidentelle et l'abattage autorisé par elle ou bien ordonné soit par elle, soit par les autorités compétentes. Toutefois l'abattage sera fait sans autorisation de la CNAAS, en cas d'éventration ou de fracture ouverte d'un membre.

Les animaux ne sont garantis qu'autant qu'ils sont la propriété de l'Assuré, sous sa conduite et sa surveillance ou celle des personnes dont il est civilement responsable, dans les lieux de l'exploitation ou de l'entreprise de l'Assuré et sont utilisés pour les besoins de cette exploitation ou de cette entreprise.

La garantie est étendue sans surprime aux séjours des animaux assurés dans les foires et marchés situés à moins de 50 Km du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les risques d'opération sont garantis automatiquement si l'opération a pour objet la conservation de l'animal et si l'urgence en est démontrée, sous réserve de l'observation par l'Assuré des mesures et formalités prévues à l'article 17 ci-après.

Pour l'espèce bovine, les risques de gestation, de mise bas et de castration des mâles sont compris dans l'assurance sans surprime.

**Article 2** – La prime est calculée sur la valeur déclarée de l'animal et, en conséquence, l'indemnité due en cas de sinistre ne peut être supérieure aux 80% de la valeur vénale de l'animal ; elle est au plus égale aux 80% de la valeur déclarée à l'assurance.

**L'Assuré ne peut, sous peine de déchéance, contracter de coassurance ou d'assurance complémentaire sur les risques garantis par la Société sans l'autorisation expresse de celle-ci.**

### Article 3 – Sont seuls admis à l'assurance les catégories d'animaux suivants :

| Catégories        | Limites d'âge  |
|-------------------|----------------|
| Chevaux           | 1 an à 14 ans  |
| Bouf de boucherie | 6 mois à 6 ans |
| Vache laitière    | 6 mois à 8 ans |
| Ovins             | 3 mois à 5 ans |
| Caprins           | 3 mois à 5 ans |

L'assurance cesse de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les animaux ont atteint l'âge maximum précité.

**Article 4** – Les bovins ne seront garantis contre la mort provoquée par la fièvre charbonneuse ou le charbon symptomatique qu'autant que l'Assuré aura produit avant l'assurance et renouvelé chaque année un certificat de vaccination établi par le vétérinaire qui aura procédé à cette opération.

**Article 5** – En cas d'épizootie ou de maladie contagieuse, l'Assuré qui ne se sera pas conformé aux lois et règlements sur la police sanitaire des animaux sera déchu de ses droits à toute indemnité, et tant que dure épizootie, aucun nouvel animal se trouvant dans la région contaminée ne sera admis à l'assurance.

Après un sinistre résultant d'une maladie contagieuse contre laquelle il existe un sérum ou un vaccin, l'Assuré devra faire vacciner dans la huitaine les animaux de même espèce qu'il possède.

Faute de quoi, une réduction de 50% sera appliquée sur l'indemnité due pour les sinistres provoqués par cette maladie dans les six mois qui suivront le premier cas constaté.

#### **Article 6 – Extension de garantie.**

Sont garantis moyennant des surprimes spéciales:

- 1 - les suites et complications mortelles de la tuberculose des bovins et la saisie des viandes tuberculeuses;
- 2 - les risques d'opération, de gestation, de mise bas ou de castration, sauf ce qui est dit aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> alinéas de l'article 1<sup>er</sup> ;
- 3 - les risques de courses, concours, expositions et transports, sauf ce qui est dit au 3<sup>ème</sup> alinéa de l'article 1<sup>er</sup> ;
- 4-les risques de vols.

**Article 7** – Tout bovin de trait qui subira la castration sera réputé mort de cette cause s'il succombe dans les vingt (20) jours qui suivront l'opération, à moins que l'Assuré ne prouve que la mort ne puisse être attribuée à la castration.

Toute Jument ou génisse en état de gestation sera réputée morte des risques de mise bas si elle meurt pleine ou dans les vingt (20) jours qui suivront la mise bas à moins que l'Assuré ne prouve par attestation du vétérinaire que la mort ne peut être attribuée à l'état de gestation ou à la mise bas.

#### **Article 8 – Risques Exclus**

**La Société ne répond pas de sinistres provenant du fait volontaire de l'Assuré ou causés par le mauvais état des lieux, les mauvais traitements, l'excès de travail, le manque de soins ou de nourriture, ou survenus au cours ou à la suite de l'emploi, même temporaire, des animaux à un usage autre que celui limitativement indiqué dans le contrat d'assurance.**

Elle ne répond pas non plus:

- des animaux perdus ou volés, sauf ce qui est dit à l'alinéa 4 de l'article 6 (extension de garantie au vol moyennant une surprime) ;
- des sinistres occasionnés par la guerre étrangère ou civile, l'invasion, les émeutes, grèves ou mouvements populaires ou causés par incendie, explosion, désintégration atomique, écroulement des bâtiments, ouragan, inondation, tremblement de terre ou tout autre cataclysme;
- des suites et conséquences de la fourbure, de l'usure, des vices, tares, infirmités ou accidents quelconques n'entraînant pas la mort ou l'abattage.

### **FORMATION ET DUREE DU CONTRAT**

**Article 9** – La police et les avenants sont établis d'après les réponses de l'Assuré aux questions de l'Assureur.

L'assurance est faite obligatoirement par animal séparément désigné.

L'Assuré est tenu de comprendre dans l'assurance tous les animaux de la même espèce et d'âge assurable qu'il possède, acquiert ou détient en cours de contrat, quelle que soit leur destination.

L'Assuré doit indiquer dans sa déclaration son identité, son domicile, sa profession et la qualité en laquelle il agit.

Il doit joindre à sa déclaration un procès-verbal de vérification et de marquage, ne remontant pas à plus de quinze (15) jours de date, établi à ses frais par un vétérinaire, et donnant tous renseignements sur le signalement des animaux, leur état de santé, leurs tares et infirmités éventuelles, leur valeur marchande.

L'Assuré s'interdit de renoncer à un recours éventuel contre tous responsables ou garants.

#### **Article 10 – Prise d'Effet du Contrat**

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties et sa prise d'effet est subordonnée au paiement de la prime.

Toutefois l'Assureur ne pourra se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent pour refuser la prise en charge d'un sinistre s'il a donné sa garantie en fixant une date de prise d'effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime soit payée, sauf si les dispositions de suspension du contrat ont été mises en œuvre conformément à l'alinéa 3 de l'article 13 du code des assurances.

Néanmoins, sont exclus de la garantie, les sinistres causés par des accidents survenus avant le lendemain à midi du jour de la signature du contrat et les sinistres par maladie contagieuse avant l'expiration d'un délai de dix (10) jours.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux avenants comme à la police.

#### **Article 11 – Durée de la Police – Tacite Reconduction**

Sauf stipulation contraire, l'assurance est faite pour une durée d'un an. Le renouvellement peut se faire pour la même période, sur demande de l'Assuré.

Lorsque la police est à tacite reconduction, la CNAAS s'engage à aviser l'Assuré de la date d'échéance et du montant de la prime dont il est redevable quinze (15) jours au moins avant l'échéance.

En cas de retrait total de l'agrément de la CNAAS, la présente police sera résiliée le 40<sup>ème</sup> jour à midi à compter de la publication de la décision, la fraction de prime afférente à la période non garantie sera remboursée à l'Assuré.

### **OBLIGATIONS DES PARTIES EN COURS DE CONTRAT**

#### **Article 12 – Paiement des primes – Conséquences du retard dans le paiement**

Sauf stipulations contraires aux conditions particulières de la police, les primes sont payables d'avance annuellement.

En cas de non paiement des primes il sera fait application de l'article 13 du Code des Assurances.

Les sinistres survenus pendant la période de suspension sont exclus de la garantie.

#### **Article 13 – Charges**

Toutes les charges légales ainsi que les frais d'établissement du contrat incombent à l'Assuré.

#### **Article 14 – Changement concernant la personne de l'Assuré**

En cas de décès de l'Assuré ou d'aliénation des animaux assurés, l'héritier ou l'acquéreur qui opte pour la résiliation du contrat, doit aviser la Société trois mois avant la fin de l'année d'assurance.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'Assuré, si la CNAAS opte pour la résiliation du contrat, la portion de prime afférente au temps pendant lequel elle ne couvre plus le risque lui sera restituée.

#### **Article 15 – Modifications affectant le risque**

Les modifications de valeur des animaux assurés donneront lieu à l'établissement d'un avenant de régularisation. La CNAAS pourra exiger une attestation signée d'un vétérinaire.

Tout changement ou modification affectant la nature ou la composition du risque, la situation ou l'emploi des animaux assurés, devra être déclaré par l'Assuré ; au préalable si ce changement ou cette modification est dû à son fait, dans les quinze (15) Jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Dans le cas contraire, un avenant de régularisation sera établi.

En cas d'aggravation du risque assuré, la CNAAS pourra soit résilier le contrat, soit proposer un nouveau taux de prime.

Les animaux nouveaux, qu'ils soient d'après le déclarant assurables ou non, provenant d'acquisition, d'échange, de remplacement ou de toute autre opération, devront être déclarés à la CNAAS par lettre recommandée, dans la semaine de leur arrivée chez l'Assuré.

L'avenant de régularisation prendra effet comme il est dit à l'article 10 et après établissement du procès verbal de vérification et de marquage dressé par un vétérinaire.

**Article 16** – La CNAAS se réserve le droit d'envoyer un délégué à toute époque pour visiter les écuries, étables ou exploitations de l'Assuré.

Celui-ci s'engage, sous peine de déchéance à faciliter au délégué de la CNAAS l'examen des animaux assurés.

## **DECLARATION ET REGLEMENT DES SINISTRES**

### **Article 17 – Formalités à remplir et mesures à prendre en cas de sinistre**

En cas d'accident ou de maladie et quelle qu'en soit la gravité, l'Assuré est tenu d'en aviser la CNAAS dans les quarante huit (48) heures par les voies et moyens les plus appropriées et d'appeler sans délai un vétérinaire pour soigner l'animal atteint et établir un rapport sur les causes et circonstances de l'accident ou de la maladie, le traitement à appliquer et les suites probables de l'indisponibilité.

Ce rapport devra être adressé à la Société sous pli recommandé dans les 15 jours qui suivront la visite.

L'Assuré doit suivre les prescriptions du vétérinaire et donner ou faire donner tous les soins nécessaires. En particulier, avant toute opération ou au moment d'un accident ayant entraîné une plaie, des piqûres antitétaniques devront être pratiquées.

Si, le vétérinaire reconnaît que la maladie ou l'accident est de nature à nécessiter une vente immédiate ou à entraîner la mort, l'Assuré devra vendre l'animal sans délai ou, après accord de la CNAAS, procéder à l'abattage.

En cas de mort d'un animal assuré, qu'elle se rattache ou non à une maladie ou un accident déjà déclaré, l'Assuré doit aviser la CNAAS dans les huit jours par lettre, avec un rapport du vétérinaire relatant les causes de mort.

### **Article 18 – Evaluation des dommages**

Le certificat de constat du vétérinaire constatant la vente, l'abattage ou la mort de l'animal assuré, devra en fixer la valeur au moment du sinistre et être revêtu de la signature de l'Assuré pour acceptation.

Si l'Assuré conteste la valeur de l'animal sinistré fixée par le certificat de constat, cette valeur sera établie par une commission locale de trois membres désignés par la CNAAS. Cette commission dressera un procès-verbal qui devra parvenir à la CNAAS dans les mêmes conditions et en même temps que le constat du vétérinaire.

### **Article 19 – Règlement des sinistres**

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré. Elle le garantit contre les pertes réelles éprouvées par suite d'un sinistre, mais sans qu'il soit tenu compte du chômage, de la privation de jouissance, du bénéfice ou des intérêts perdus.

Les indications mentionnées dans la police ne constituent pas une reconnaissance de la valeur des animaux assurés, elles indiquent seulement la limite de l'obligation de la CNAAS.

L'indemnité est calculée comme il est dit à l'article 2. La valeur de la dépouille fixée selon le barème administratif en vigueur dans la zone ou la localité de l'Assuré. Le prix de vente à la boucherie ou à l'équarrissage, si la vente a eu lieu, vient en déduction de l'indemnité. Un rapport du vétérinaire adressé à la CNAAS précisera sous forme d'une fiche signalétique toutes ces indications.

Le paiement des indemnités dues sera effectué par la Société un mois après la clôture du procès verbal d'expertise.

### **Article 20 – Pénalités pour déclarations inexactes**

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré entraîne, conformément à l'article 18 du Code des Assurances, la nullité du contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la CNAAS, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'Assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne, en cas de sinistre conformément à l'article 19 du Code, la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques étaient complètement et exactement déclarés. Le tarif pris pour base de cette réduction est selon le cas celui applicable soit lors de la souscription du contrat soit au jour de l'aggravation du risque (article 19 du Code des Assurances).

L'Assuré qui de mauvaise foi ne fait pas connaître l'existence de polices en cours avec d'autres sociétés sur les mêmes risques, celui qui exagère le montant des dommages ou emploie sciemment des moyens de justification mensongers, est déchu de tout droit à l'indemnité.

## **DISPOSITIONS DIVERSES**

### **Article 21 – Résiliation du contrat**

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions ci-après :

#### **1) Par la CNAAS**

- a) En cas de non paiement des primes ;
- b) En cas d'aggravation du risque ;
- c) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat ;
- d) Après sinistre, l'Assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de la CNAAS.

#### **2) Par l'Assuré**

- a) En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police et si la CNAAS refuse de réduire la prime en conséquence ;
- b) En cas de résiliation par la CNAAS d'un autre contrat de l'Assuré après sinistre ;
- c) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

#### **3) De plein droit**

- a) En cas de retrait total de l'agrément de la CNAAS ;
- b) En cas de perte totale des animaux assurés résultant d'un évènement non garanti.

Dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la portion de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la CNAAS. Elle doit être remboursée à l'Assuré si elle a été perçue d'avance ;

Toutefois, cette fraction de prime reste acquise à la Société à titre d'indemnité dans le cas prévu au § 3a.

Lorsque l'Assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de la CNAAS dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. La résiliation par la CNAAS doit être notifiée par lettre recommandée adressée à l'Assuré à sa dernière adresse connue.

### **Article 22 – Franchise**

Il est précisé qu'une franchise absolue dont le taux ou le montant est défini aux conditions particulières sera déduite du montant de règlement de chaque sinistre.

### **Article 23 – Subrogation – Recours après sinistres**

La CNAAS est subrogée, dans les termes de l'article 42 du Code des Assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'Assuré contre tous responsables du sinistre.

Elle peut, moyennant surprime, renoncer à l'exercice d'un recours. Toutefois, si le tiers responsable est assuré, elle peut, malgré la renonciation, exercer son recours dans la limite où cette assurance de responsabilité produit son effet.

### **Article 24 – Délais – Prorata de primes**

Toutes les fois qu'un délai imparti, soit par la loi, soit par les conditions de la police, excède la date de la prochaine échéance de prime, la CNAAS a droit au prorata de la dite prime.

### **Article 25 – Prescription**

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par l'article 28 du Code des Assurances.